

ДОГОВІР № 7
про надання медичних послуг

м. Львів

«06» червня 2023 року

Комунальне некомерційне підприємство Львівської обласної ради «Львівське обласне патологоанатомічне бюро», в особі в. о. директора Вариводи Олени Юріївни, що діє на підставі Статуту (надалі Підрядник), з однієї сторони, та КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ» ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ, в особі директор Яцунський Тарас Петрович, що діє на підставі Статуту (надалі Замовник), з іншої сторони (далі – Сторони) уклали цей Договір про нижчезазначене:

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Підрядник - заклад охорони здоров'я або фізична особа-підприємець, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики та залучені надавачем на підставі договору для надання окремих медичних послуг пацієнтам згідно з цим договором.

1.2. Звітний період – календарний місяць.

1.3. Місце надання медичних послуг - місце провадження надавачем або його підрядниками господарської діяльності з медичної практики, в якому особам, на яких поширюються державні гарантії медичного обслуговування населення згідно із Законом України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення” (далі - пацієнти), надаються медичні послуги. В даному Договорі місце надання медичних послуг підрядником – патологоанатомічна лабораторія.

1.4. Медичні послуги - послуги з медичного обслуговування населення (послуги з охорони здоров'я), разом із тими, що включені до програми державних гарантій медичного обслуговування населення (далі - програма медичних гарантій), які надавач зобов'язується надавати пацієнтам, перелік та обсяг яких визначений у цьому Договорі.

1.5. Медична документація - медичні записи, записи про направлення, зведені відомості про надані послуги пацієнтам, первинна облікова документація, медична карта стаціонарного хворого (форма 003/о), медична карта амбулаторного хворого (форма 025/о) та інша документація встановлена законодавством.

1.6. Працівник підрядника - медичний працівник, який відповідно до законодавства має право надавати медичну допомогу та перебуває з підрядником у трудових відносинах.

1.7. Працівник надавача - медичний працівник, який відповідно до законодавства має право надавати медичну допомогу та перебуває з надавачем у трудових відносинах.

1.8. Система – електронна система охорони здоров'я.

1.9. Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Основах законодавства України про охорону здоров'я, Законі України “Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, Порядку функціонування електронної системи охорони здоров'я, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 46, ст. 1604), та інших законодавчих актах.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Надавач доручає, а Підрядник бере на себе зобов'язання на умовах даного Договору надавати медичні послуги згідно ДК 021:2015:85111800-8 – (Послуги лікувальних закладів та супутні послуги, зокрема, проведення гістологічних досліджень біопсійного та операційного матеріалів).

2.2. Дослідження проводяться Підрядником на підставі письмових направлень Надавача.

2.3. Медичні послуги та спеціальні умови їх надання Підрядником визначаються даним Договором та у відповідності до порядків надання медичної допомоги, затверджених МОЗ, з

обов'язковим дотриманням галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я та в місцях надання медичних послуг, що зазначені в Системі.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. При проведенні Досліджень Надавач оформляє письмове направлення на надання Послуг і передає Направлення разом із біологічним матеріалом Підряднику. В Направленні вказується: дата взяття біологічного матеріалу, вік, прізвище, ім'я, по-батькові пацієнта; прізвище, ім'я, по-батькові лікаря Надавача; номер телефону, електронна адреса лікаря Надавача; перелік необхідних для проведення досліджень.

3.2. На місці надання медичних послуг Надавач проводить забір, фіксацію та зберігання біологічного матеріалу до моменту фактичної передачі його Підряднику.

3.3. Результати наданих Послуг Підрядник направляє Надавачу на паперовому носії та/або надсилає в електронному вигляді у форматі PDF на електронну пошту лікуючого лікаря Надавача.

3.4. Строк надання Послуг починається з моменту фактичного отримання біологічного матеріалу Підрядником.

3.5. Надавач та Підрядник несуть встановлену законом відповідальність за своєчасність, повноту та якість надання медичних послуг. Факт порушення встановлених вимог медичного обслуговування населення підтверджується в установленому законодавством порядку.

4. ПРАВА ТА ОBOB'ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Надавач має право:

4.1.1. Вимагати від Підрядника якісного і своєчасного надання медичних Послуг, обумовлених даним Договором.

4.1.2. Вимагати від Підрядника збереження лікарської таємниці та конфіденційної інформації.

4.1.3. Вимагати від Підрядника дотримання умов даного Договору.

4.1.4. В разі необхідності проведення додаткових методів дослідження (гістохімічні фарбування, декальцинація кісток, клапанів; додаткова дорізка матеріалу у зв'язку із неможливістю верифікації діагнозу) термін надання послуги Підрядником може бути подовженим (за згодою Сторін).

4.2. Надавач зобов'язується:

4.2.1. Дотримуватись умов використання відповідних матеріалів (тип посуду для забору, вид біологічного матеріалу та його кількість і т.д.), необхідних для надання медичних Послуг.

4.2.2. Дотримуватись умов забору, фіксації та зберігання біологічного матеріалу до моменту фактичної передачі його Підряднику.

4.2.3. Приймати від Підрядника надані Послуги і підписувати Акт про надані послуги, в порядку і на умовах, визначених даним Договором.

4.2.4б. Належним чином, своєчасно та у повному обсязі виконувати свої зобов'язання згідно з цим договором, а саме:

- не розголошувати відомостей отриманих від Підрядника за даним Договором третім особам, окрім осіб, відносно яких проводилося надання медичної Послуги. Вся інформація, що передається Підрядником, є конфіденційною і не підлягає розголосу, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України;

- не розголошувати лікарську таємницю, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України;

- дотримуватись умов даного Договору;

- виступати з ініціативою внесення змін і доповнень до даного Договору.

4.3. Підрядник має право:

4.3.1. Вимагати від Надавача дотримання умов даного Договору.

4.3.2. Вимагати від Надавача надання необхідних матеріалів і інформації в порядку і на умовах визначених даним Договором.

4.3.3. Вимагати від Надавача правильного забору та фіксації матеріалу, взятого для проведення дослідження та правильного, розбірливого оформлення документації (в тому числі направлень).

4.3.4. Виступати з ініціативою внесення змін і доповнень до даного Договору.

5.4. Підрядник зобов'язується:

5.4.1. Не розголошувати третім особам конфіденційну інформацію, одержану в процесі виконання цього Договору, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.4.2. Не розголошувати лікарську таємницю, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України.

4.4.3. Забезпечити належну якість наданих Послуг відповідно до вимог та стандартів, передбачених чинним законодавством України. При цьому Підрядник гарантує наявність в нього всіх необхідних документів для провадження такого виду діяльності.

4.4.4. Дотримуватись умов даного Договору.

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та цим Договором.

5.2. Спори, які виникають за цим Договором або в зв'язку з ним, не вирішені шляхом переговорів вирішуються у судовому порядку.

5.3. Виконавець звільняється від відповідальності за часткове або повне невиконання (неналежне виконання) зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання є наслідком дій непереборної сили або випадку (надзвичайних і невідворотних обставин, які Підрядник не міг ні передбачити, ні запобігти розумними силами і якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання Підрядником взятих на себе зобов'язань), які можуть бути викликані: - винятковими погодними умовами і стихійним лихом (ураган, буря, повінь, нагромадження снігу, ожеледь, землетрус, пожежа, просідання або зсув ґрунту); - непередбаченими ситуаціями, викликаними діями сторони, що не є стороною цього договору (страйк, терористичний акт, революція, заколот, повстання, масові заворушення, громадська демонстрація, протиправні дії третіх осіб, пожежа, вибух); - умовами, регламентованими відповідними органами влади, правоохоронними органами; - діями третіх осіб, що унеможливають належне виконання робіт та/або надання послуг (зупинення банківських платежів Державною казначейською службою України, постачання електричної енергії енергопостачальною організацією, водопостачання, теплопостачання, газопостачання) та інших випадках. У вищезазначених випадках Підрядник звільняється від відповідальності на термін дії обставин. У разі неможливості виконати зобов'язання за цим Договором Виконавець повинен не пізніше ніж через 2 (два) робочих дні після настання обставини, письмово повідомити про це Надавачу. Обставини повинні бути документально підтверджені компетентним органом, засвідчені печаткою та підписом із зазначенням моменту настання та закінчення таких обставин.

6. СТРОК ЧИННОСТІ, УМОВИ ЗМІНИ ТА ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

6.1. Даний договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання обома сторонами та діє з 01.01.2024 р. до 31.12.2024 року, але в будь-якому випадку до виконання Сторонами своїх зобов'язань по даному Договору.

6.2. Якщо жодна із Сторін за 1 (один) календарний місяць до закінчення дії даного Договору не заявить в письмовій формі про намір його припинити, Договір продовжує свою дію на кожний наступний рік, на тих самих умовах .

6.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від повного виконання та відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

6.4. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін та оформлюються шляхом підписання обома Сторонами Додаткової угоди до цього Договору.

6.5. Цей Договір може бути розірваний за згодою Сторін, при умові належного виконання усіх умов Договору Стороною, яка виявила бажання розірвати Договір.

6.6. Додаткові угоди та Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі і підписані Сторонами Договору.

6.7. Цей Договір складений українською мовою у 2 (двох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, по 1 (одному) для кожної із Сторін.

6.8. Сторони в порядку дотримання Закону України «Про захист персональних даних» надають одна одній дозвіл на отримання, обробку та використання персональних даних з метою належного виконання умов Договору.

6.9. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО «ЗОЛОЧІВСЬКА
ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
ЗОЛОЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЗОЛОЧІВСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Юридична адреса: Львівська
обл., м. Золочів
вул. Коновальця Є., 48
Код ЄДРПОУ 01996272
р/р 243257960000026000301732118
в ТББВ №10013/065 філії ЛОУ АТ
«ОЩАДБАНК»
МФО 325796
ІПН 019962713192
тел./факс: 8 (265) 4-22-61

Директор

Тарас ЯЦУНСЬКИЙ

(підпис)

ПІДРЯДНИК:

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ
ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЛЬВІВСЬКЕ
ОБЛАСНЕ ПАТОЛОГОАНАТОМІЧНЕ
БЮРО»

Юридична адреса: м. Львів,
вул. Пекарська, 52, 79010
Код ЄДРПОУ 20851881
р/р UA 093052990000026001031020608
в АТ КБ «ПРИВАТБАНК»
МФО 305299
Засоби зв'язку
Електронна пошта: Lopab@ukr.net

В.о. директора

Олена ВАРИВОДА

